



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22 /Pid.Sus/2018/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: MUSLIHAT Als.BOTAK Bin UDIN.
Tempat lahir	: Bogor;
Umur/Tgl.lahir	: 29 Tahun/ 18 Nopember 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kp.Cibeureum RT.002/005 Desa Cileungsi Kidul Kec.Cileuangs, Kab.Bogor.
A g a m a	: Islam;.
Pekerjaan	: Dagang.
Pendidikan	: SD.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2017 s/d 2 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntt Umum sejak tanggal 03 Nopember 2017 s/d 12 Desember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengailan Negeri Cibinong (I) sejak tanggal 13 Desember 2017 s/d 11 Januari 2018.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2018 s/d 27 Januari 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 17 Januari 2018 s/d 15 Pebruari 2018.
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 16 Pebruari 2018 s/d 12 April 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum : KHAERUDDIN BAKRI & PARNERS, Advokad dan Pengacara dari PUSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong, Jln.Tegar Beriman Cibinong, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 30 Januari 2018.

PENGADILAN NEGERI tersebut;
Setelah membaca:

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Cbi Halaman 1 dari 12
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 18 Januari 2018 Nomor: 22/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Cbi, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 19 Januari 2018 Nomor: 22/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Cbi tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari penuntut Umum tanggal 20 Pebruari 2018, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIHAT Als.BOTAK Bin UDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** “. secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUSLIHAT Als.BOTAK Bin UDIN (Alm)** selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda Rp.800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara. Tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik benin berisikan kristal putih diduga narkotika jenis abu-sabu dalam bekas wadah minyak rambut merk Gatsby, dengan berat netto seluruhnya 2,5298 gram.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : agar Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya untuk diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaannya ;

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Cbi Halaman 2 dari 12
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

----- Bahwa ia terdakwa **MUSLIHAT alias BOTAK Bin UDIN (alm.)** pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Mayor Oking, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa bermula dari adanya niat terdakwa **MUSLIHAT alias BOTAK Bin UDIN (alm.)** untuk membeli narkotika jenis shabu dan untuk merealisasikan niatnya tersebut terdakwa memesan kepada RIDWAN (Daftar Pencarian Orang), lalu pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017, sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh Ridwan untuk mengambil narkotika jenis shabu pesannya di daerah Citereup di mana terdakwa sebelumnya telah memesan narkotika jenis shabu tersebut lalu sepakat untuk bertemu di daerah Citereup.

Selanjutnya sesampainya terdakwa di Jalan Raya Mayor Oking, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor pada pukul 21.50 WIB sesuai dengan kesepakatan sebelumnya terdakwa menghubungi Ridwan dengan menggunakan Handphone merk Nokia warna hitam miliknya lalu melalui Handphone Ridwan mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di bawah tiang listrik di jalan Raya Mayor Oking, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor dan pada pukul 22.00 WIB sesuai arahan Ridwan terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tepat di bawah tiang listrik, di mana harga 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu sebesar Rp. 6.000.000,00,- (enam juta rupiah) dan pembayaran dilakukan setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kontraknya di Kp. Ciangsana Desa Cikeas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild lalu sesampainya terdakwa di rumah kontraknya 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu tersebut di bagi menjadi 7 (tujuh)

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Cbi Halaman 3 dari 12
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening dan oleh terdakwa dimasukkan bekas wadah minyak rambut merk Gatsby yang kemudian terdakwa simpan di atas tembok pembatas kamar mandi rumah kontrakan terdakwa dan tak lama kemudian terdakwa di tangkap oleh saksi A. Yudha Biran, Arief Budiman dan saksi Dani Setiawan yang merupakan petugas Polres Bogor di Kp. Ciangsana Desa Cikeas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 470 AJ/X/2017/Balai LAB Narkoba, tanggal 25 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si,M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si,M.Si didapatkan kesimpulan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,7737 (dua koma tujuh tujuh tiga tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**
ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **MUSLIHAT alias BOTAK Bin UDIN (alm.)** pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017, sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kp. Ciangsana Desa Cikeas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2017, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut di atas terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula dari terdakwa yang mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu dari RIDWAN (Daftar Pencarian Orang), pada saat itu terdakwa seharusnya menolak menerima atau setidaknya menyerahkan atau melaporkannya kepada pihak yang berwenang atau Polisi namun **secara sadar dan tanpa izin dari pihak yang berwenang terdakwa justru menyimpan** 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu yang telah di bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu yang dimasukkan bekas wadah minyak rambut merk Gatsby yang kemudian oleh terdakwa di simpan di atas tembok

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Cbi Halaman 4 dari 12
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatas kamar mandi rumah kontrakan terdakwa. Dan keberadaan 7 (tujuh) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu yang dimasukkan bekas wadah minyak rambut merk Gatsby tersebut ditemukan oleh saksi A. Yudha Biran, Arief Budiman dan saksi Dani Setiawan saat melakukan penggeledahan rumah terdakwa.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 470 AJ/X/2017/Balai LAB Narkoba, tanggal 25 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si,M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si,M.Si didapatkan kesimpulan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,7737 (dua koma tujuh tujuh tiga tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. ARIF BUDIMAN, pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Wisma Anggrek Kp.Tengah Desa Cileungsi Kidul, Kec.Cileungsi, Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya memberikan ciri-cirinya Terdakwa, kemudian saksi bersama temannya menuju lokasi yang ditunjukkan melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang telah disebutkan naik sepeda motor kemudian di stop, setelah diintragrasi Terdakwa mengakui memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dirumah kontrakannya, selanjutnya menuju ke kontrakan Terdakwa dan didapatkan 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu yang disimpan didalam wadah bekas minyak rambut merk Gatsby.
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut dibelinya dari Sdr.Ridwan seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan tujuan akan dijualnya, namun

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Cbi Halaman 5 dari 12
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ada transaksi perbuatan Terdakwa diketahui dan ditangkap oleh Polisi.

- Bahwa Terdakwa belum sempat membayar uang yang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut kepada Ridwan, karena janjinya kalau sudah laku baru dibayarkan.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak didapatkan barang bukti, namun setelah diintrograsi Terdakwa mengakui memiliki sabu-sabu yang disimpan dirumahnya.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. A, YUDHA BIRAN, pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Wisma Anggrek Kp.Tengah Desa Cileungsi Kidul, Kec.Cileungsi, Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya memberikan ciri-cirinya Terdakwa, kemudian saksi bersama temannya menuju lokasi yang ditunjukkan melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang telah disebutkan naik sepeda motor kemudian di stop, setelah diintragasi Terdakwa mengakui memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dirumah kontrakannya, selanjutnya menuju ke kontrakan Terdakwa dan didapatkan 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu yang disimpan didalam wadah bekas minyak rambut merk Gatsby.
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut membelinya dari Sdr.Ridwan seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan tujuan akan dijualnya, namun sebelum ada transaksi perbuatan Terdakwa diketahui dan ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa Terdakwa belum sempat membayar uang yang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut kepada Ridwan, karena janjinya kalau sudah laku baru dibayarkan.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Cbi Halaman 6 dari 12
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak didapatkan barang bukti, namun setelah diintrograsi Terdakwa mengakui memiliki sabu-sabu yang disimpan dirumahnya.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Wisma Anggrek Kp.Tengah Desa Cileungsi Kidul, Kec.Cileungsi, Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa naik sepeda motor kemudian di stop oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman (para saksi), kemudian diintrograsi Terdakwa mengakui memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dirumah kontrakannya, selanjutnya menuju ke kontrakan Terdakwa dan didapatkan 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu yang disimpan didalam wadah bekas minyak rambut merk Gatsby.

- Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut membelinya dari Sdr.Ridwan seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan tujuan akan dijualnya, namun sebelum ada transaksi perbuatan Terdakwa diketahui dan ditangkap oleh Polisi.

- Bahwa Terdakwa belum sempat membayar uang yang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut kepada Ridwan, karena janjinya kalau sudah laku baru dibayarkan.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.

- Bahwa Tedakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik benin berisikan kristal putih diduga narkotika jenis abu-sabu dalam bekas wadah minyak rambut merk Gatsby, dengan berat netto seluruhnya 2,5298 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Cbi Halaman 7 dari 12
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.470 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Oktober 2017 Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomnuor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Terdakwa dalam hal memiliki Narkotika Gol I bukan tanaman tidak memunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan surat yang dihadirkan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Wisma Anggrek Kp.Tengah Desa Cileungsi Kidul, Kec.Cileungsi, Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa naik sepeda motor kemudian di stop oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman (para saksi), kemudian diintrograsi Terdakwa mengakui memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dirumah kontrakannya, selanjutnya menuju ke kontrakan Terdakwa dan didapatkan 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu yang disimpan didalam wadah bekas minyak rambut merk Gatsby.
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut membelinya dari Sdr.Ridwan seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan tujuan akan dijualnya, namun sebelum ada transaksi perbuatan Terdakwa diketahui dan ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa Terdakwa belum sempat membayar uang yang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut kepada Ridwan, karena janjinya kalau sudah laku baru dibayarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis akan mengaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Cbi Halaman 8 dari 12
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal yang didakwakan itu dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat alternatif, maka dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Setiap orang;
- 2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Unsur setiap orang memiliki hubungan atau keterkaitan yang erat dengan pemahaman unsur barang siapa yang termuat dalam KUHP, karena pengertian unsur setiap orang adalah termasuk bagian dari pengertian unsur barang siapa unsur barang siapa maka secara otomatis, termasuk pula didalamnya mencakup pengertian unsur setiap orang;

Bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa, di persidangan Jaksa Penuntut Umum, telah menghadirkan seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **MUSLIHAT Als.BOTAK Bin UDIN** setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur "Setiap Orang", telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar Terdakwa menerangkan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Wisma Anggrek Kp.Tengah Desa Cileungsi Kidul, Kec.Cileungsi, Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, awalnya ketika Terdakwa naik sepeda motor kemudian di stop oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman (para saksi),

*Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Cbi Halaman 9 dari 12
Form-01/SOP/15.6/2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diintrograsi Terdakwa mengakui memiliki narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di rumah kontrakannya, selanjutnya menuju ke kontrakan Terdakwa dan didapatkan 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu yang disimpan didalam wadah bekas minyak rambut merk Gatsby, Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut membelinya dari Sdr.Ridwan seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan tujuan akan dijualnya, namun sebelum ada transaksi perbuatan Terdakwa diketahui dan ditangkap oleh Polisi, Terdakwa belum sempat membayar uang yang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut kepada Ridwan, karena janjinya kalau sudah laku baru dibayarkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatan pidana terhaap Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

-Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah gencar memberantas Narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

-----Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

-----Terdakwa sopan di persidangan dan belum pernah dihukum;

-Terdakwa menyesalu perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, Penuntut Umum maupun dipersidangan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Cbi Halaman 10 dari 12
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan yang kuat bagi Majelis untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan Terdakwa dipersidangan, maka Majelis hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini adalah adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUSLIHAT Als. BOTAK Bin UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun**, dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda akan diganti dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan, lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik benin berisikan kristal putih diduga narkotika jenis abu-sabu dalam bekas wadah minyak rambut merk Gatsby, dengan berat netto seluruhnya 2,5298 gram.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Cbi Halaman 11 dari 12
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 01 MARET 2018, oleh R I O. D, S.H, sebagai Hakim Ketua, N U S I, S.H., M.H. dan R.A. RIZKIYATI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 06 MARET 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL SETYAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Imam LENNY MARDIANI,SH, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.N U S I, S.H., M.H.

R I O. D, S.H.

2.R.A. RIZKIYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

NURUL SETYAWATI.

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Cbi Halaman 12 dari 12
Form-01/SOP/15.6/2017